

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067000-20.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

**IMPETRANTE:** CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL

**IMPETRANTE:** GILVAN GAMA DE CARVALHO

**IMPETRADO:** 6ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO RESTRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 73 DAS TURMAS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5067000-20.2024.4.02.5101

510014447374 .V4

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067000-20.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

**IMPETRANTE:** CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL

**IMPETRANTE:** GILVAN GAMA DE CARVALHO

**IMPETRADO:** 6ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

**RELATÓRIO**

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão desta relatora, que, no bojo de outro Mandado de Segurança nº 5065215-23.2024.4.02.5101/RJ, indeferiu a gratuidade de justiça pretendida.

Aduz o impetrante que a decisão atacada, proferida no MS 5065215-23.2024.4.02.5101/RJ, está em dissonância com a decisão do juízo de origem, autos nº 5060317-64.2024.4.02.5101/RJ, que deferiu a gratuidade de justiça, a despeito de extinguir o feito por incompetência absoluta da Justiça Federal.

Indeferida a gratuidade do presente Mandado de Segurança [evento 3, DESPADEC1]. Decisão que se manteve após embargos aclaratórios [evento 8, DESPADEC1].

É o breve relatório. Decido.

**VOTO**

O presente Mandado de Segurança não merece ser conhecido, porquanto não atende à sua hipótese de cabimento no rito dos juizados especiais federais.

Cumpre recordar que o *writ* pode ser manejado na sistemática dos Juizados Especiais Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença e desde que evidenciada sua teratologia. Vejamos:

*Enunciado 73 - Turmas Recursais: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.*

No presente caso, o Mandado de Segurança foi manejado contra decisão interlocutória proferida em outro Mandado de Segurança, em que foi indeferida a gratuidade de justiça pretendida. Flagrantemente não se trata de hipótese de cabimento do sucedâneo recursal.

Ainda que diferente fosse, o impetrante não comprovou o recolhimento das custas. Sendo o Mandado de Segurança sucedâneo recursal no rito dos juizados, impõe-se a aplicação do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *verbis*: "*Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição*".

Tal o contexto, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA**. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. **Intimem-se**. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.

---

5067000-20.2024.4.02.5101

510014447373 .V3